



法规 第2章 股权融资 03 非上市公众公司业务



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:217859

以下关于证券公司在全国中小企业股份转让系统开展业务的说法正确的是（ ）。「2016年」

- A 具备证券经纪业务资格的证券公司可以申请在全国中小企业股份转让系统开展做市业务
- B 证券公司开展做市业务，应通过专用证券账户进行，专用账户应向中国证券登记结算有限公司和全国中小企业股份转让系统公司报备
- C 证券公司在全国中小企业股份转让系统开展业务前，应向中国证券业协会申请备案
- D 具备证券投资顾问业务资格的证券公司可以申请在全国中小企业股份转让系统开展推荐业务

解析:

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第5.1条、第5.2条。选项A错误，具有证券经纪业务资格的，可以申请开展经纪业务。选项C错误，应向全国股转公司申请备案。选项D错误，开展推荐业务应当具有证券承销与保荐业务资格。

正确答案:B

2. 单选题 题目ID:217861

根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》，下列关于法人机构参与创新层股票交易应当符合的条件说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 实收资本或实收股本总额在200万元人民币以上
- B 实收资本或实收股本总额在150万元人民币以上
- C 实收资本或实收股本总额在100万元人民币以上
- D 实收资本或实收股本总额在500万元人民币以上
- E 实收资本或实收股本总额在300万元人民币以上

解析:

投资者参与创新层股票交易应当符合下列条件：（1）实收资本或实收股本总额100万元人民币以上的法人机构；（2）实缴出资总额100万元人民币以上的合伙企业；（3）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币100万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。

正确答案:C

3. 单选题 题目ID:217862

根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》，下列属于自然人申请参与基础层股票交易的是（ ）。「2020年」

- A 申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币200万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券）
- B 申请权限开通前20个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币200万元以上（含该投资者通过融资融券融入的资金和证券）
- C 申请权限开通前20个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币100万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券）
- D 申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币200万元以上（含该投资者通过融资融券融入的资金和证券）

解析:

投资者申请参与基础层股票交易，申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币200万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券）且具有规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者，为合格投资者。

正确答案:A

4. 单选题 题目ID:217867

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》，以下属于挂牌公司应满足的挂牌条件的是（ ）。「2018年」

- A 股本总额不少于500万元
- B 申报财务报表截止日不得早于改制基准日
- C 经营多种业务的，最近一年占营业收入比重最大的业务占营业收入的比重不得低于50%
- D 报告期内实际控制人未发生变更

解析:

选项B错误，申请挂牌公司提交的财务报表截止日不得早于股份有限公司成立日。选项C错误，“申请挂牌公司应当业务明确，可以经营一种或多种业务，拥有与各业务相匹配的关键资源要素，具有直接面向市场独立持续经营的能力”，并无相关比重的规定。选项D错误，新三板挂牌相对于首发而言，并无主营业务、董事、高管、实际控制人稳定性的相关要求。

正确答案:A

5. 单选题 题目ID:217875

甲公司于2023年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌。王某为甲公司的控股股东和实际控制人，且未在公司任职。挂牌时王某持有甲公司3600万股股份，李某于2022年6月从王某处受让甲公司360万股股份。以下关于股份解除锁定的说法正确的是（ ）。「2023/2016年」

- A 王某持有的股份在2025年6月时已全部解除锁定
- B 李某在2023年10月累计可以解除锁定的股份数量为100万股
- C 李某在2024年6月累计可以解除锁定的股份数量为200万股
- D 王某在2023年10月累计可以解除锁定的股份为900万股

解析:

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条。挂牌公司控、实的持股可分3批解除锁定，每批均为其挂牌前所持股票的1/3，解除锁定的时间分别为挂牌之日、挂牌期满1年和2年。王某为甲公司的控、实，且未在公司任职，应遵守控、实转让股份的限制规定，无须考虑《公司法》规定的关于董监高转让限制的情形。选项A正确，选项D错误，在2023年3月挂牌时（至挂牌满1年期间），王某累计可解除锁定股份的1/3，即1200万股；在2024年3月挂牌满1年（至挂牌满2年期间），王某累计可解除锁定股份的2/3，即2400万股；在2025年3月挂牌满2年时（以及之后的时间），累计可解除锁定股份的3/3（即全部解除锁定）。选项C、D错误，李某持有的360万股是挂牌前12个月内从控股股东（王某）处取得的，因此李某应当参照王某的3批解禁：在2023年3月挂牌时（至挂牌满1年期间），累计可解除锁定1/3（120万）；在2024年3月挂牌满1年（至挂牌满2年期间），累计可解除锁定2/3（240万）；在2025年3月挂牌满2年时（以及之后的时间），累计可解除锁定股份的3/3（360万）。

正确答案:A

6. 单选题 题目ID:217876

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，下列关于全国中小企业股份转让系统股票交易的说法正确的是（ ）。「2022年」

- A 投资者买卖股票的单笔申报数量应当不低于1000股
- B 挂牌时采取做市交易方式的股票，初始做市商应当取得合计不低于100万股挂牌公司股票
- C 挂牌时采取做市交易方式的股票，其初始做市商为股票做市不满6个月的，不得退出为该股票做市
- D 做市商退出做市的，应当事前提出申请并经中国证监会同意，做市商退出做市后，1个月内不得申请再次为该股票做市
- E 采取做市转让方式的股票，以当日最后10分钟转让时间的成交量加权平均价为当日收盘价，当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价

解析：

选项A错误，投资者买卖股票的单笔申报数量应当不低于100股。卖出股票时，余额不足100股部分，应当一次性申报卖出。选项B错误，挂牌时采取做市交易方式的股票，初始做市商应当取得合计不低于挂牌公司总股本5%或100万股（以孰低为准），且每家做市商不低于10万股的做市库存股票。选项C正确，挂牌时采取做市交易方式的股票和由竞价交易方式变更为做市交易方式的股票，其初始做市商为股票做市不满6个月的，不得退出为该股票做市。选项D错误，应当事前提出申请并经全国股转公司同意。选项E错误，采取做市交易方式的股票，收盘价为该股票当日最后一笔成交前15分钟成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

正确答案:C

7. 单选题 题目ID:217877

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，下列关于做市交易的说法正确的是（ ）。「2021/2018年」

- A 全国股转系统接受限价申报、做市申报的时间为每个转让日的9:30至11:30，13:00至15:00
- B 挂牌时采取做市交易方式的股票，初始做市商应当取得合计不低于挂牌公司总股本5%的股票
- C 由其他交易方式变更为做市交易方式的股票，其初始做市商为股票做市不满6个月的，不得退出为该股票做市
- D 做市商退出做市的，应当事前提出申请并经全国股转公司同意，做市商退出做市后，3个月内不得申请再次为该股票做市

解析：

选项A错误，全国股转系统接受限价申报、做市申报的时间为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。选项B错误，挂牌时采取做市交易方式的股票，初始做市商应当取得合计不低于挂牌公司总股本5%或100万股（以孰低为准），且每家做市商不低于10万股的做市库存股票。选项D错误，做市商退出做市后，1个月内不得申请再次为该股票做市。

正确答案:C

8. 单选题 题目ID:217878

股票挂牌时，拟采取做市转让的，根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》（试

行)》，下列说法正确的是（ ）。「2015年」

- A 需由2家以上做市商同意为其提供做市报价服务
- B 每家做市商取得不低于申请挂牌总股本5%或100万股库存股
- C 挂牌时采取做市交易方式的股票，后续加入的做市商须在该股票挂牌满6个月后方可为其提供做市报价服务
- D 做市商退出做市后不得申请再次为该股票做市

解析:

选项B错误，挂牌时采取做市交易方式的股票，初始做市商应当取得合计不低于挂牌公司总股本5%或100万股（以孰低为准），且每家做市商不低于10万股的做市库存股票。选项C错误，后续加入的做市商须在该股票挂牌满3个月后方可为其提供做市报价服务。选项D错误，做市商退出做市后，1个月内不得申请再次为该股票做市。

正确答案:A

9. 单选题 题目ID:217882

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 股票向特定对象转让导致股东累计超过200人的股份有限公司，应当自上述行为发生之日起6个月内，按照中国证监会有关规定制作申请文件
- B 公司申请其股票公开转让的，董事会应当依法就股票公开转让的具体方案作出决议，并提请股东大会批准，且股东大会必须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过
- C 股东人数超过200人的公司申请其股票公开转让，应当按照中国证监会有关规定制作公开转让的申请文件
- D 股东人数未超过200人的股份有限公司拟申请公开转让，可以向中国证监会申请豁免注册

解析:

《非上市公众公司监督管理办法》第34-37条，《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第26条。选项A错误，应当自上述行为发生之日起3个月内，按照中国证监会有关规定制作申请文件。选项B错误，股东大会决议必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。选项D错误，中国证监会直接豁免注册，无须申请豁免。

正确答案:C

10. 多选题 题目ID:217860

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》的相关规定，下列关于全国股转系统职能的说法，正确的有（ ）。「2018年」

- A 全国股份转让系统公司制定与修改基本业务规则，应当报中国证监会备案
- B 全国股份转让系统挂牌新的证券品种，应当向中国证监会报告
- C 全国股份转让系统采用新的转让方式，应当经中国证监会批准
- D 全国股份转让系统的登记结算业务由中国证券登记结算有限责任公司负责，全国股份转让系统公司应当与其签订业务协议，并报中国证监会备案

解析:

选项A错误，制定与修改基本业务规则，应当经证监会批准。制定与修改其他业务规则，应当报证监会备案。

正确答案:B, C, D

11. 多选题 题目ID:217863

根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》，以下投资者中，可参与创新层股票交易的有（ ）。「2022年」

- A 注册资本为200万元的有限责任公司
- B 实缴出资总额为150万元的合伙企业
- C 实收股本总额为100万元的股份有限公司
- D 申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均200万元（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券）且具有两年以上证券投资经历的自然人

解析:

选项A错误，选项B、C正确，实收资本或实收股本总额100万元人民币以上的法人机构、实缴出资总额100万元人民币以上的合伙企业可参与创新层股票交易。选项D正确，申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币100万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者可参与创新层股票交易；具有2年以上证券投资经历的自然人符合规定的投资经历。

正确答案:B, C, D

12. 多选题 题目ID:217864

根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》，以下属于投资者参与基础层股票交易应当符合的条件有（ ）。「2022年」

- A 实收资本或实收股本总额200万元人民币以上的法人机构
- B 实缴出资总额200万元人民币以上的合伙企业
- C 注册资本100万元人民币以上的法人机构
- D 注册资本100万元人民币以上的合伙企业
- E 申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币200万元以上（含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有一定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者

解析:

选项A、B正确，选项C、D错误，实收资本或实收股本总额200万元人民币以上的法人机构、实缴出资总额200万元人民币以上的合伙企业。选项E错误，不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券。

正确答案:A, B

13. 多选题 题目ID:217865

根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》，下列投资者中，可以申请参与创新层股票交易的有（ ）。「2018年」

- A 甲有限责任公司，其注册资本总额为100万元，实收资本为80万元
- B 赵某，具有2年以上专职证券投资经验，申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均150万元

C 社会保障基金、企业年金等养老金 D 合格境外机构投资者（QFII） E 期货公司资产管理产品

解析:

选项A错误, 法人机构实收资本或实收股本总额应在100万元以上。选项B正确, 符合自然人投资者的两个条件; 选项C、D、E正确, 均为符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条相关规定的机构投资者, 可以参与挂牌公司股票交易。

正确答案:B, C, D, E

14. 多选题 题目ID:217866

甲公司为非上市公众公司, 根据《非上市公众公司监督管理办法》, 甲公司定向发行的对象可以为()。
「2016年」

- A 甲公司的监事王某, 有一年的证券投资经验 B 甲公司经股东大会认定的50名核心员工
C 甲公司的原有股东, 共50名 D 某合伙企业, 其实缴出资额为300万元

解析:

《非上市公众公司监督管理办法》第43条。选项A正确, 挂牌公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工, 不需具备适当性条件便可参加本公司股票定向发行。选项B、C正确, 无“公司股东、公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工合计不超过35名”的规定。选项D正确, 基础层(要求最高)为200万元(含)以上即可。

正确答案:A, B, C, D

15. 多选题 题目ID:217868

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》, 下列不属于申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司应当符合的条件有()。「2019年」

- A 股本总额不少于1000万元 B 最近2年净利润均为正且累计不低于800万元
C 除符合一定条件的特定行业申请挂牌公司之外, 其他申请挂牌公司应当持续经营不少于2个完整的会计年度, 最近一期末每股净资产不低于1元/股
D 最近2年营业收入平均不低于5000万元且经营活动现金流量净额均为正

解析:

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第10、21条。选项A正确, 股本总额应当不低于500万元, 而不是1000万元。选项B、D正确, 属于“一般公司”可选的条件之一, 并非“应当”符合(即如果不符合, 也可以选其他可能符合的条件)。选项C错误, 属于“一般公司”应当满足的条件(已经说明是除了特定行业的公司)。

正确答案:A, B, D

16. 多选题 题目ID:217869

下列公司所述情形中, 不符合全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件的有()。「2018年」

- A 甲公司为筹集企业发展所需资金, 经公司职工大会审议通过后于2014年4月向300名员工发行公司债券, 拟于2018年12月申报材料
B 乙公司现任董事周某最近24个月内受到过中国证监会行政处罚, 不属于情节严重情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施

C 丙公司报告期内存在股东无偿使用其闲置厂房的情形，该股东已承诺在公司申请挂牌后尽快搬出，在公司挂牌前搬迁完毕

D 丁公司因业务发展需要在异地设立全资子公司，该子公司为节约管理费用，聘请第三方咨询机构进行会计核算，不再设立财务部门

解析:

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第13-19条。选项A不符合，申请挂牌公司及其重要控股子公司不存在擅自公开或变相公开发行证券且仍未依法规范或还原的情形。选项B不符合，挂牌条件要求“最近12个月以内，申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚的情形”（“24个月内”并不能排除12个月内一定没有此情形）。选项C不符合，申请挂牌公司不得存在资金、资产或其他资源被其控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形，并应当采取有效措施防范占用情形的发生。选项D不符合，应设有独立财务部门。

正确答案:A, B, C, D

17. 多选题 题目ID:217870

下列公司拟申请在全国股转系统挂牌，不符合挂牌条件的有（ ）。「2017/2016年」

A 甲公司实际控制人为张某、李某、王某三人，张某任公司董事长、李某任公司总经理、王某任公司采购部部门经理，其中王某最近12个月内因挪用财产受到刑事处罚未执行完毕

B 乙公司为节约管理费用，委托其控股股东A公司进行财务会计核算并按约定支付咨询费用，不再设立财务部门

C 丙公司注册资本为5000万元，报告期末实收资本为4000万元，净资产为3000万元

D 丁公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的公司治理架构，为节约管理费未聘请独立董事

解析:

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第12-17条。选项A正确，王某是实际控制人，最近24个月以内，因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕，不符合挂牌条件。选项B正确，申请挂牌公司应当设立独立的财务机构，能够独立开展会计核算、作出财务决策。选项C正确，申请挂牌公司注册资本应已足额缴纳。选项D错误，新三板挂牌未强制要求建立独立董事制度（《公司法》第136条：上市公司设独立董事，具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定）。

正确答案:A, B, C

18. 多选题 题目ID:217871

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，下列属于挂牌公司申请进入创新层条件（之一）的有（ ）。「2022年」

A 最近2年净利润均不低于2000万元，最近2年加权平均净资产收益率平均不低于6%

B 最近2年营业收入平均不低于8000万元，且持续增长，年均复合增长率不低于30%，截至进层启动日的股本总额不少于2000万元

C 截至进层启动日的120个交易日内，最近有成交的60个做市交易日的平均市值不低于6亿元，截至进层启动日的股本总额不少于5000万元，做市商家数不少于6家

D 最近1年期末净资产不为负值

解析:

选项A错误, 应为最近2年净利润均不低于1000万元。选项C错误, 平均市值不低于3亿元; 做市商家数不少于4家。

正确答案:B, D

19. 多选题 题目ID:217872

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》, 创新层挂牌公司出现的下列情形中, 全国股转公司会将其调整至基础层的有()。「2022年」

- A 最近2年净利润均为负值, 且最近2年营业收入持续下降
- B 最近1年期末净资产为负值
- C 最近1年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告
- D 未按照规定在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告, 无不可抗力情形
- E 连续60个交易日, 股票每日收盘价均低于每股面值

解析:

选项A错误, 最近2年净利润均为负值, 且营业收入均低于5000万元, 或者最近3年净利润均为负值, 且最近2年营业收入持续下降。选项C错误, 最近1年财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告, 或者最近1年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告且净利润为负值。

正确答案:B, D, E

20. 多选题 题目ID:217873

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》, 下列属于挂牌公司申请进入创新层条件的有()。「2017年」

- A 最近2年净利润均不低于1000万元, 最近2年加权平均净资产收益率平均不低于6%, 截至进层启动日的股本总额不少于2000万元
- B 最近2年营业收入平均不低于6000万元, 且持续增长, 年均复合增长率不低于50%, 股本总额不少于2000万元
- C 采取做市交易方式的, 截至进层启动日的120个交易日内, 最近有成交的60个交易日的平均股票市值不低于3亿元, 做市商家数不少于4家, 股本总额不少于5000万元
- D 公司挂牌以来完成过定向发行股票(含优先股), 且发行融资金额累计不低于2000万元

解析:

选项B错误, 最近2年营业收入平均不低于8000万元, 且持续增长, 年均复合增长率不低于30%, 截至进层启动日的股本总额不少于2000万元。选项D错误, 无此条件要求。

正确答案:A, C

21. 多选题 题目ID:217874

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌委员会管理细则》, 下列属于挂牌委员应当回避的情形的有()。「2021年」

- A 委员或者其亲属近3年内担任所审议的申请挂牌公司、挂牌公司或其控股股东、实际控制人或者其主办券商的董事、监事、高级管理人员

B 委员或者其亲属、委员所在工作单位与所审议的申请挂牌公司、挂牌公司或其控股股东、实际控制人或者其主办券商存在股权关系，可能影响其公正履行职责

C 委员或者其亲属、委员所在工作单位近2年内为所审议的申请挂牌公司、挂牌公司提供推荐、持续督导、审计、评估、法律、咨询等服务，可能影响其公正履行职责

D 委员或者其亲属担任董事、监事、高级管理人员的公司与所审议的申请挂牌公司、挂牌公司存在行业竞争关系，或者与所审议的公司或其主办券商有利害关系，经认定可能影响其公正履行职责

解析:

选项A错误，委员或者其亲属近2年内担任所审议的申请挂牌公司、挂牌公司或其控股股东、实际控制人或者其主办券商的董事、监事、高管，应当回避。

正确答案:B, C, D

22. 多选题 题目ID:217879

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，下列关于不同交易方式的说法正确的有（）。

「2018年」

A 做市商每次提交做市申报应当同时包含买入价格与卖出价格，且相对买卖价差不得超过10%

B 做市商每个交易日提供双向报价的时间应不少于做市交易撮合时间的75%

C 创新层集合竞价股票，交易主机自9:30起（含9:30）每15分钟对接受的买卖申报进行集中撮合

D 全国股转系统对竞价股票实行价格涨跌幅限制，跌幅限制比例为50%，涨幅限制比例为100%

解析:

选项A错误，相对买卖价差不得超过5%或两个最小价格变动单位（以孰高为准）。选项C错误，创新层集合竞价股票，交易主机自9:30起（含9:30）每10分钟对接受的买卖申报进行集中撮合。

正确答案:B, D

23. 多选题 题目ID:217880

下列关于全国中小企业股份转让系统做市交易方式的表述，正确的是（）。「2016年」

A 投资者可以采用限价委托方式委托主办券商买卖做市股票，限价委托指令应包括证券账户号码、证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等内容

B 做市商每次提交做市申报应当同时包含买入价格与卖出价格，且相对买卖价差不得超过10%。相对买卖价差计算公式：相对买卖价差=（卖出价格-买入价格）÷买入价格×100%

C 挂牌时采取做市交易方式的股票，初始做市商应当取得合计不低于挂牌公司总股本5%或100万股（以孰低为准），且每家做市商不低于10万股的做市库存股票

D 做市商间转让股票，其成交价格应在该股票当日最高、最低成交价之间，当日无成交的，其成交价格不得高于前收盘价的150%且不低于前收盘价的50%

E 采取做市转让方式的股票，以当日最后3分钟转让时间的成交量加权平均价为当日收盘价，当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价

解析:

选项B错误，一是买卖价差不得超过5%或两个最小价格变动单位（以孰高为准），二是公式中的分母应当是“卖出价格”。选项D错误，做市商间转让股票，其成交价格应当不高于前收盘价的130%或当日最高成交价中的较高者，且不低于前收盘价的70%或当日最低成交价中的较低者。选项E错误，采取做市转让方式

的股票，收盘价为该股票当日最后一笔成交前15分钟成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

正确答案:A, C

24. 多选题 题目ID:217881

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，下列关于全国中小企业股份转让系统股票交易的说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 主办券商在全国中小企业股份转让系统开展证券经纪、证券自营和做市业务，应当分别开立交易单元
- B 投资者可以以同一证券账户在单个或多个主办券商的不同证券营业部买入股票
- C 挂牌公司股票停牌时，全国股转公司发布的行情中暂不包括该股票的信息
- D 在除权（息）日，挂牌公司应变更证券简称，在简称前冠以“XD”“XR”“DR”等字样，“XD”代表除权；“XR”代表除息；“DR”代表除权并除息

解析:

选项C错误，股票停牌时，全国股转公司发布的行情中包括该股票的信息；股票摘牌后，行情中无该股票的信息。选项D错误，“XR”代表除权；“XD”代表除息。

正确答案:A, B

25. 多选题 题目ID:217883

下列挂牌公司股票发行认购协议签订的特殊投资条款，不符合监管要求的有（ ）。「2017年」

- A 挂牌公司与参与认购的投资者A公司约定，如挂牌公司发行当年净利润低于2000万元，则挂牌公司补偿A公司100万元
- B 挂牌公司与参与认购的投资者B公司约定，为规避挂牌公司对外担保风险，B公司提名的董事对挂牌公司对外担保有一票否决权
- C 挂牌公司及其控股股东与参与认购的投资者C公司约定，挂牌公司未来定向发行股票价格不得低于C公司此次认购价格
- D 挂牌公司及其控股股东与参与认购的投资者D公司约定，如挂牌公司破产清算，D公司拥有优先于挂牌公司的控股股东和其他股东的清算权

解析:

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》第4.1条、第4.2条。选项A正确，不符合要求，特殊投资条款不得存在发行人作为特殊投资条款的义务承担主体或签署方的情形。B正确，不符合要求，特殊投资条款不得存在发行对象有权不经发行人内部决策程序直接向发行人派驻董事，或者派驻的董事对发行人经营决策享有一票否决权的情形。C正确，不符合要求，特殊投资条款不得存在限制发行人未来股票发行融资的价格或发行对象的情形。D正确，不符合要求，特殊投资条款不得存在不符合法律法规关于剩余财产分配、查阅、知情等相关权利的规定。

正确答案:A, B, C, D

26. 多选题 题目ID:217884

全国中小企业股份转让系统挂牌公司拟发行股票，若认购协议包含业绩承诺及补偿特殊条款，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 特殊投资条款应当经过挂牌公司董事会与股东大会审议通过
- B 挂牌公司应作为特殊条款的义务承担主体
- C 特殊投资条款不得强制要求挂牌公司进行权益分派
- D 挂牌公司未来再融资时，新投资方与挂牌公司可以约定优于本次发行的条款
- E 经股东大会审议通过，发行认购方派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权

解析:

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》第4.1条、第4.2条。选项B错误，特殊投资条款不得存在发行人作为特殊投资条款的义务承担主体或签署方的情形。选项D正确，不属于不得设置的特殊投资条款。选项E错误，特殊投资条款不得存在发行对象有权不经发行人内部决策程序直接向发行人派驻董事，或者派驻的董事对发行人经营决策享有一票否决权的情形。

正确答案:A, C, D